

Lo que no se habla en vida, se pelea en el velorio

El protocolo familiar: los acuerdos que se toman en frío, antes de que haya pleito o duelo de por medio.

He visto empresas sólidas, de esas que aguantaron devaluaciones, crisis y hasta la competencia de importación, deshacerse en cuestión de meses. No por el mercado. En una funeraria.

El fundador se va, y a las pocas semanas los mismos hijos que se abrazaron llorando en el velorio, andan peleados por quién manda, quién cobra y quién decide. Lo que en vida nunca se puso por escrito, muerto el padre se pelea con abogados. Y para cuando el pleito se acomoda, si es que se acomoda, la empresa ya perdió clientes, empleados de años y buena parte de lo que tanto costó construir.

Por qué nadie quiere tocar el tema

Lo entiendo. Sentarse a hablar de qué pasa cuando uno falte se siente de mal agüero, como si uno estuviera deseando que ocurra. Y repartir en frío lo que todavía nadie ha dejado suena hasta feo, es un tema sensible, que los hijos no se atreven a tocar. Así que se pospone. “Ahorita no es el momento”, “mis hijos se llevan bien”, “eso lo vemos después”. El problema es que el único mal momento para hablarlo es cuando ya pasó lo que temías. Ahí ya no hay conversación: hay defensa de intereses particulares.

Aquí es donde entra una herramienta que a muchos les suena rara, o sofisticada, la primera vez que la oyen: **el protocolo familiar**. No es un testamento. El testamento dice quién se queda con qué. El protocolo dice cómo van a convivir la familia y la empresa cuando tú ya no estés para poner orden con la mirada.

El testamento reparte bienes. El protocolo reparte reglas. Y en una empresa familiar, la falta de reglas mata más negocios que la falta de dinero.

El caso de Genaro

Genaro tenía una empresa que iba muy bien y cuatro hijos, dos metidos en el negocio y dos en lo suyo. Cuando le propusieron hacer un protocolo, al principio se resistió: “para qué, si aquí todos nos queremos”. Le dijimos que precisamente por eso valía la pena, mientras el cariño todavía mandaba y no el interés.

Tomó tres sesiones con el asesor y la familia completa. No fue una comida agradable, hubo momentos tensos, salieron cosas guardadas por años. Pero salieron ahí, con Genaro presente, y no diez años después frente a un juez. Dejaron por escrito quién podía trabajar en la empresa y con qué requisitos, qué pasaba con las acciones si alguien se salía, cómo se repartían las utilidades y quién iba a dirigir cuando Genaro decidiera hacerse a un lado.

Genaro falleció hace un par de años. La transición fue ordenada, casi aburrida, que es justo como deben ser estas cosas. Los hijos siguen discutiendo, claro, porque son familia; pero discuten dentro de reglas que ellos mismos acordaron cuando su papá los sentó a la mesa. **Esa mesa de acuerdos** fue el mejor regalo que les dejó, más que la empresa.

El entregable: checklist de tu protocolo familiar

No necesitas resolver todo esto hoy, ni de una sentada. Lo que sí necesitas es saber cuáles de estos temas ya tienen respuesta por escrito en tu familia y cuáles están en blanco. Imprime esta lista, siéntate con los tuyos y marca con honestidad. Cada casilla vacía es un pleito que hoy puedes evitar.

#	Tema	Las preguntas que no puedes dejar sin respuesta	¿Ya por escrito?
1	Propósito y valores	¿Para qué existe esta empresa, más allá de ganar dinero? ¿Qué principios no se negocian, pase lo que pase?	
2	Quién puede trabajar aquí	¿Qué requisitos debe cumplir un familiar para tener un puesto: estudios, experiencia afuera, una vacante real? ¿Quién lo decide y quién lo evalúa después?	
3	Quién puede ser dueño	¿Quién puede tener acciones? ¿Qué pasa con ellas si alguien muere, se divorcia o se quiere salir? ¿Se pueden vender, a quién primero y cómo se les pone precio?	
4	Cómo nos gobernamos	¿Qué órganos existen (asamblea, consejo, consejo familiar)? ¿Cada cuándo se reúnen, quién participa y qué decide cada uno?	
5	Cómo se reparte el dinero	¿Cómo separamos la bolsa de la familia de la del negocio? ¿Cuánto se reparte y cuánto se reinvierte? ¿Se valen los préstamos al dueño, y con qué reglas?	
6	Cómo se elige al que sigue	¿Cómo se decide quién dirige y cómo se le prepara? ¿Qué hacemos si ningún familiar está listo cuando llegue el momento?	
7	Cómo resolvemos los pleitos	Cuando no nos pongamos de acuerdo, ¿cómo se destraba el asunto antes de afectar el negocio o a dejar de hablarnos?	
8	Cómo se cambia este acuerdo	¿Cada cuándo se revisa el protocolo? ¿Quién lo guarda y quién se encarga de que se cumpla?	

Señales de que tu familia necesita un protocolo ya

⚠ Señal de alerta	Lo que en realidad significa
No hay nada por escrito sobre qué pasa con la empresa si tú faltas.	Tu sucesión está en manos de la suerte, del ánimo de cada quien y de los abogados.
Cada quien tiene su propia versión de “lo que mi papá habría querido”.	Ya hay material para el pleito. Solo falta el detonante, y el detonante siempre llega.
Los yernos y las nueras ya opinan sobre el negocio.	Entró gente nueva a la mesa sin que nadie definiera las reglas de entrada.
Nunca han hablado del tema en familia porque “no es el momento”.	El único mal momento para hablarlo es cuando ya es tarde para hablarlo.
Tu tranquilidad se basa en que “mis hijos se llevan bien”.	Se llevan bien porque tú estás. La pregunta es si seguirán igual sin ti y con dinero de por medio.

Para concluir

Hacer un protocolo no es agradable. Remueve cosas, saca a la luz agravios viejos, obliga a hablar de la propia muerte y del dinero en la misma tarde. Pero se hace una vez, en vida, con todos sentados y de frente. La alternativa es hacerlo después, sin ti, entre gente dolida y con un abogado cobrando por hora.

Lo más generoso que le puedes dejar a tu familia no es el negocio. Es la claridad para no tener que pelearse por él.

¿Y tú, ya dejaste por escrito cómo quieres que tu familia y tu empresa convivan cuando no estés, o lo estás dejando a la suerte del velorio?

EN EL PRÓXIMO EPISODIO

¿Consejo de administración o la comida del domingo? La diferencia entre asamblea, consejo de administración y consejo familiar. Cuándo necesitas cada uno y cómo evitar que se vuelvan puro trámite.

Sereno y en control.
#ModeloPRO

